

<제12장 단체교섭.제3절 단체교섭의 대상>

I. 서설

1. 단체교섭의 의의

- 단체교섭은 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 만나 단체협약의 체결을 목적으로 근로조건, 노사관계 운영 등 단체적 사항에 관하여 논의하고 합의를 도출하는 일련의 행위를 의미한다.

2. 단체교섭의 기능

(1) 규범적 기능

- 단체협약을 통해 근로조건에 관한 통일적인 규율을 확립하고, 근로자에 대한 최저 조건을 보장하는 기능을 수행한다.

(2) 민주적 기능

- 사용자의 일방적인 결정권을 견제하고, 근로자 집단의 의사를 경영에 반영함으로써 산업 민주주의를 실현하는 기능을 수행한다.

II. 단체교섭 대상의 판단기준

- 단체교섭의 대상은 노동조합이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 단체교섭권을 행사할 수 있는 사항이며, 사용자는 이 사항에 대해 교섭 의무를 부담한다.

1. 집단성

- 교섭 대상은 개별 근로자의 권리 의무에 국한되지 않고, 조합원 전체의 집단적 이해관계를 규율하는 사항이어야 한다.

2. 사용자의 처분가능성

- 교섭 대상은 사용자가 권한을 가지고 처분(결정)할 수 있는 사항이어야 한다. 즉, 사용자가 아닌 제3자나 법령에 의해 이미 결정된 사항은 교섭 대상이 될 수 없다.

3. 근로조건과의 관련성

- 교섭 대상은 근로자의 근로조건과 밀접하게 관련되거나, 집단적 노사관계의 운영에 관한 사항이어야 한다.

4. 판례의 태도

- 판례는 단체교섭의 대상이 되는 사항인지를 판단함에 있어, 그 사항이 사용자의 경영권에 속하는지 여부를 기준으로 근로조건 및 근로자의 지위와 직접 관련되는지 여부를 종합적으로 판단한다.

III. 단체교섭 대상의 유형

- 교섭 대상의 성격에 따라 사용자의 교섭 의무의 정도가 달라진다.

1. 의무적 교섭사항

(1) 개념

- 사용자의 처분 가능성이 있고 근로조건 및 노사관계 운영과 직접 관련이 있는 사항으로서, 사용자가 교섭 의무를 부담하는 사항이다. 사용자가 교섭을 거부하는 경우 부당노동행위가 성립될 수 있다.

(2) 예시

- 임금, 근로시간, 휴일, 해고 기준, 징계 절차, 노동조합 활동에 관한 사항 등.

2. 임의적 교섭사항

(1) 개념

- 근로조건과 간접적으로 관련되거나 사용자의 처분 가능성이 없는 사항을 제외한 경영권에 관한 사항 등으로서, 노사가 자발적으로 교섭할 수는 있으나, 사용자가 교섭을 거부하더라도 법적 의무는 발생하지 않는 사항이다.

(2) 예시

- 경영 철학, 생산 계획, 주요 거래처 선정 등.

3. 금지(위법)적 교섭사항

(1) 개념

- 법령이나 공서양속에 위반되거나, 헌법상 기본권을 침해하는 등 법률적으로 실현 불가능한 사항이다. 이 사항은 단체협약의 내용으로 정할 수 없으며, 교섭을 요구하더라도 정당성이 부정된다.

(2) 예시

- 근로자에게 법정 최저 기준 이하의 근로조건을 강요하는 사항, 폭력 행위를 허용하는 사항 등.

IV. 단체교섭 대상의 구체적 범위

1. 근로자의 근로조건에 관한 사항

- 임금, 근로시간, 휴식, 해고, 징계 등 근로자의 경제적·사회적 지위를 결정하는 사항은 모두 의무적 교섭사항에 해당한다.

2. 권리분쟁에 관한 사항

- 단체협약이나 법령에 의해 이미 확정된 권리 의무의 해석이나 이행에 관한 분쟁은 원칙적으로 노동쟁의조정 대상이 아닌 사법적 해결 대상이 되므로, 의무적 단체교섭 대상에서 제외된다.

3. 집단적 노사관계

- 노동조합 활동의 전반(예 : 노조 사무실 제공, 타임오프 한도 등), 단체협약의 적용 기준, 노사협의회 운영 등 집단적인 노사관계의 틀에 관한 사항은 의무적 교섭사항에 해당한다.

4. 경영권

(1) 원칙

- 경영 주체, 생산 방식, 시설 이전 등 기업 경영의 본질적인 사항은 원칙적으로 사용자의 고유 권한이므로 임의적 교섭사항에 해당한다.

(2) 예외

- 경영권 사항이라 하더라도 근로자의 근로조건에 중대한 영향을 미치거나 직접 관련되는 경우(예 : 정리해고의 기준, 사업장 폐쇄 등)에는 근로조건 결정이라는 측면에서 의무적 교섭사항이 될 수 있다.

5. 경영사항에 대한 단체협약상 합의조항이 있는 경우(고용안정협약)

(1) 의의

- 경영권 사항 중 정리해고, 구조조정 등 근로자의 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여 노사 합의를 거치도록 정한 조항을 의미한다.

(2) 효력

- 판례는 이러한 합의 조항이 경영권을 제한하는 측면이 있더라도, 노사 자치에 따른 단체협약이므로 그 효력을 인정한다. 다만, 사용자의 경영상 중대한 필요가 인정될 경우에 한하여 제한적으로 효력이 인정된다.

V. 단체교섭 대상과 다른 사항과의 관계

1. 단체교섭 대상과 쟁의행위의 목적과의 관계

- 노조법 제37조는 정당한 쟁의행위의 목적을 단체교섭 대상인 근로조건의 결정에 관한 사항으로 한정한다. 따라서 의무적 교섭사항이 아닌 경영권에 관한 사항을 목적으로 하는 쟁의행위는 정당성이 부정되어 위법해질 수 있다.

2. 단체교섭 대상과 노동쟁의조정 대상

- 노조법 제2조 제5호는 노동쟁의를 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인한 분쟁으로 정의한다. 따라서 노동쟁의조정의 대상은 단체교섭 대상 중 권리 분쟁 사항을 제외한 이익 분쟁 사항과 그 범위가 대체로 일치한다.

3. 단체교섭 대상과 부당노동행위 대상

- 사용자가 정당한 단체교섭 대상에 대해 교섭을 거부하는 경우(노조법 제81조 제1항 제3호) 부당노동행위가 성립된다. 따라서 교섭 대상의 범위는 부당노동행위의 성립 여부를 결정하는 중요한 기준이 된다.

4. 단체교섭 대상과 노사협의 대상

- 노사협의회법상 노사협의의 대상은 생산성 향상, 교육 훈련 등 경영 사항을 포함하며, 이는 노조법상 단체교섭 대상(근로조건)보다 범위가 넓다. 다만, 노사협의회에서 합의된 사항이 근로조건에 관한 것이라면 단체협약과 같은 효력을 가진다.

VI. 결론

- 단체교섭의 대상은 집단성, 처분 가능성, 근로조건 관련성을 기준으로 의무적 교섭사항, 임의적 교섭사항, 금지적 교섭사항으로 구분된다. 근로조건에 관한 사항은 의무적 교섭사항이지만, 경영권에 속하는 사항은 원칙적으로 임의적 교섭사항에 해당하며, 이는 쟁의행위의 정당성을 판단하는 중요한 기준이 된다.